

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2016. 8. 17.	회신기일	2016. 9. 16.

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 건설기계대여대금 지급보증서 미 징수
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 건설산업기본법 제68조의 3(건설기계 대여대금 지급보증)에 따르면 수급인 또는 하수급인은 건설기계 대여계약을 체결한 경우 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 건설기계 대여업자에게 주어야 하고, 건설공사의 도급계약 당사자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다)에 반영해야 함
- 또한 같은 법 제81조에 따라 지급보증서를 건설기계 대여업자에게 주지 않을 경우 발주처에서는 시정을 명령하거나, 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있다.

※ 보증서 미 발급시 시정명령, 1개월 이하 영업정지 또는 2천만원 이하 과징금 부과

2. 현황 및 문제점

- △△△국립공원사무소에서는 「2014년 △△△국립공원 재해위험지구 정비공사」 외 2건의 공사에 대하여 설계서에 '건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료'를 반영하여 수급자와 계약하였음에도 계약상대자(도급업자)가 건설기계대여업자를 보호하기 위한 '건설기계대여대금 지급보증서'를 발급받지 않고 있었음에도 아무런 조치를 취하지 않고 준공시 정산 처리한 사실이 있음

<사업현황>

건 명	공사기간	총사금액(원)	반영액(원)	조치내용
2014 △△△국립공원 재해위험지구 정비공사	'14-04-28~'14-07-06	125,804,000	332,067	미발급(정산)
2015년 △△△국립공원 ●●●야영장 정비공사	'15-05-08~'15-06-26	49,430,430	43,017	미발급(정산)
2015년 △△△국립공원 재난취약지구 정비공사	'15-05-08~'15-06-26	44,382,900	121,631	미발급(정산)

3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 건설기계대여대금 지급보증서 발급 관련 법령 숙지 및 준수 관련 교육 실시